

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1989/2537

นางสาวกรรณิการ์ โลหะเวช

โจทก์

นายสมสุข ชี้อตตะศักดิ์

ผู้ร้อง

นายเดชา สุพรรณธะริดา

จำเลย

นางสาวกรรณิการ์ โลหะเวช โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 23

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีนี้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2536 โจทก์ยื่นขอขยายระยะเวลาฎีกาออกไปอีก 15 วัน จึงครบกำหนด ยื่นฎีกาในวันที่ 25 ธันวาคม 2536 โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2537 ศาลมีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ขยายระยะเวลายื่นฎีกา จึงไม่รับฎีกาของโจทก์ให้คืน ค่าขึ้นศาลทั้งหมด

โจทก์เห็นว่า การที่ทนายโจทก์ไม่สามารถยื่น คำร้องขอ ขยายระยะเวลายื่นฎีกาภายในกำหนดระยะเวลายื่นฎีกานั้น ก็เพราะ ทนายโจทก์ได้เกิดอุบัติเหตุจนเป็นเหตุให้ข้อเท้าหลุดและหัก ไม่สามารถเดินได้ และภูมิลำเนาที่โจทก์อาศัยอยู่ก็เป็นถิ่นทุรกันดารการคมนาคมไม่สะดวกไม่สามารถติดต่อกับโจทก์หรือ บุคคลอื่นให้ยื่นฎีกาแทนได้นั้น ถือเป็นกรณีมีเหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 โปรดมีคำสั่งอนุญาตรับฎีกาของโจทก์ไว้เพื่อศาลฎีกาจะได้พิจารณา พิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ผู้ร้องยังไม่ได้รับสำเนาอุทธรณ์

กรณีเป็นชั้นร้องขาดทรัพย์

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 46506, 46592 และ 46593 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ของ จำเลยเพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา ต่อมาผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ศาลชั้นต้นได้มี คำพิพากษาศาลฎีกาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งหมายเลขแดง ที่ 282/2534 ให้ผู้จัดการมรดกของจำเลยไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ที่ดินทั้งสามโฉนดดังกล่าว ให้แก่ผู้ร้อง การที่โจทก์นำ เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินทั้งสามโฉนดดังกล่าวทำให้ผู้ ร้อง ไม่สามารถรับโอนที่ดินพิพาทได้ ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการ ยึดที่ดินทั้งสาม โฉนดดังกล่าว

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้เพิกถอนการยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 56592, 56593 และ 46506 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาออกไปอีก 15 วัน นับจากวันครบ กำหนด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต (อันดับ 54)

ต่อมาโจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาเมื่อพ้นกำหนด ระยะเวลายื่นฎีกาแล้ว ศาลชั้นต้น ได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องและมีคำสั่งไม่รับ ฎีกาดังกล่าว(อันดับ 55 แผ่นที่ 3,81)

โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งนี้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ผู้อุทธรณ์ยื่น อุทธรณ์คำสั่งไม่รับ ฎีกาเกินกำหนด 15 วัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบมาตรา 252ให้ส่งคำร้องพร้อมฎีกาไปยังศาลฎีกาเพื่อ พิจารณาสั่ง (อันดับ 85)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาของโจทก์ เพราะโจทก์ยื่นฎีกาพ้นกำหนด ตามที่ศาลชั้นต้นอนุญาต มิใช่กรณีที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาที่จะต้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247,252 โจทก์ย่อมมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวตามปกติต่อศาลอุทธรณ์ได้ ตามมาตรา 223 แต่เมื่อคดีขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาแล้วก็เห็นสมควรวินิจฉัยไปเสียเลย ศาลฎีกาเห็นว่าตามทางไต่สวน คำร้องของ โจทก์ได้ความว่าทนายโจทก์เกิดอุบัติเหตุจนเป็นเหตุ ให้ข้อเท้าหลุดและหักไม่สามารถเดินได้ และภูมิลำเนาที่โจทก์ อาศัยอยู่ก็เป็นถิ่นทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก ไม่สามารถ ติดต่อกับโจทก์หรือบุคคลอื่นให้ยื่นฎีกาแทนโจทก์ กรณีถือได้ว่า มีเหตุที่โจทก์ไม่สามารถยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกา ก่อนถึงระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นอนุญาตได้ จึงเป็นเหตุสุดวิสัย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23อนุญาตตามคำร้อง จึงให้รับฎีกาของโจทก์และดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาของโจทก์ เพราะโจทก์ยื่นฎีกาพ้นกำหนด ตามที่ศาลชั้นต้นอนุญาต มิใช่กรณีที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาที่จะต้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247,252 โจทก์ย่อมมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวตามปกติต่อศาลอุทธรณ์ได้ ตามมาตรา 223 แต่เมื่อคดีขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาแล้วก็เห็นสมควรวินิจฉัยไปเสียเลย ศาลฎีกาเห็นว่าตามทางไต่สวน คำร้องของ โจทก์ได้ความว่าทนายโจทก์เกิดอุบัติเหตุจนเป็นเหตุ ให้ข้อเท้าหลุดและหักไม่สามารถเดินได้

และภูมิลำเนาที่โจทก์ อาศัยอยู่ก็เป็นถิ่นทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก ไม่สามารถ ติดต่อกับโจทก์หรือบุคคลอื่นให้ยื่นฎีกาแทนโจทก์ กรณีถือได้ว่า มีเหตุที่โจทก์ไม่สามารถยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกา ก่อนถึงระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นอนุญาตได้ จึงเป็นเหตุสุดวิสัย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23อนุญาตตามคำร้อง จึงให้รับฎีกาของโจทก์และดำเนินการต่อไป

(สมภพ โชติกวนิชย์-ประสิทธิ์ แสนศิริ-ทวิช กำเนิดเพ็ชร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>